CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS · GRADO DÉCIMO

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: «ECOS DEL PASADO»

DOSSIER DE EVIDENCIAS HISTÓRICAS · CASO 05: COLOMBIA (1978-1982)

El Estatuto de Seguridad, los Estados de Sitio y la Militarización de la Justicia Civil

Equipo Investigador: _____

Curso: [10°A · Relato Digital (DST) | 10°B · Fanzine | 10°C · Crónica]

Fecha: _____

Habilidades de Pensamiento Histórico: Sourcing, Contextualización, Corroboración y Dimensión Ética (Wineburg & Seixas)

INSTRUCCIONES PARA EL EQUIPO DE DETECTIVES HISTÓRICOS:

A menudo se afirma que en Colombia no hubo dictaduras como las del Cono Sur porque las elecciones se siguieron realizando y los presidentes vestían de civil. Sin embargo, bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se promulgó el **Decreto 1923 de 1978 («Estatuto de Seguridad»)** al amparo del estado de sitio permanente (Artículo 121 de la Constitución de 1886). Miles de ciudadanos fueron allanados sin orden judicial, recluidos en cuarteles militares y juzgados por oficiales de armas en la Cárcel La Picota. Tienen en sus manos **8 evidencias históricas auténticas** para responder una pregunta crucial:

¿Puede una democracia considerarse verdaderamente democrática cuando utiliza las leyes de excepción para someter a los ciudadanos al código militar y a la tortura de Estado?

📄 PIEZA A · LA VOZ OFICIAL DEL PODER (El Estatuto de Seguridad - Decreto 1923)

> *«Bogotá, 6 de septiembre de 1978. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 121 de la Constitución Nacional, y considerando: Que es deber del Gobierno mantener el orden público turbado por la acción sistemática de antisociales que atentan contra la vida, la integridad y el sosiego de los asociados:*
>
> *Decreta el Estatuto de Seguridad: Artículo 1°: Quien causare incendio, explosión o mediante el empleo de bombas o substancias químicas destruya bienes... incurrirá en presidio de 10 a 20 años. Artículo 4°: Quienes organicen o promuevan paros, huelgas o manifestaciones públicas que alteren el normal desenvolvimiento de las actividades ciudadanas incurrirán en arresto de uno a doce meses...*
>
> *Artículo 7°: Las emisoras de radiofonía y las estaciones de televisión no podrán transmitir informaciones, declaraciones, comunicados o noticias que se relacionen con la alteración del orden público, paros ilegales o actos de la subversión... Artículo 9°: Las Fuerzas Militares asumirán la competencia para investigar y juzgar a los civiles autores o partícipes de los delitos señalados en este Decreto, mediante el procedimiento de los Consejos Verbales de Guerra previstos en el Código de Justicia Penal Militar. Los comandantes de brigada y división quedan facultados para expedir órdenes de allanamiento y detención preventiva por un término de*

hasta diez días. Publíquese y ejecútese. Firmado: Julio César Turbay Ayala, Presidente; General Luis Carlos Camacho Leyva, Ministro de Defensa Nacional.»

- **Autor:** Julio César Turbay Ayala (Presidente Constitucional de Colombia) y General Luis Carlos Camacho Leyva (Ministro de Defensa Nacional).
- **Fecha y Lugar:** 6 de septiembre de 1978, Palacio de San Carlos, Bogotá.
- **Documento:** *Decreto Legislativo N° 1923 de 1978* (*Diario Oficial de la República de Colombia*, N° 35.101).
- **Soporte y Audiencia:** Decreto expedido bajo facultades extraordinarias del Estado de Sitio; dirigido a jueces, fuerzas armadas, medios de comunicación y ciudadanía civil.
- **Propósito Político y Psicológico:** Transferir la justicia ordinaria a manos de los comandantes militares, criminalizar la movilización sindical y estudiantil e imponer un cerco de censura informativa para controlar el relato público sobre la crisis social.
- **Silencios Deliberados:** Oculta la eliminación práctica de la presunción de inocencia y el sometimiento de civiles desarmados a jueces militares que dependían directamente de las órdenes del comandante general de las FF.AA.

📄 PIEZA B · LA VOZ SUBALTERNA Y RESISTENCIA (Alfredo Vázquez Carrizosa en el Foro de DDHH)

«Bogotá, 30 de marzo de 1979. Salón Rojo del Hotel Tequendama. Discurso de apertura del Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos, pronunciado por el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y excanciller de la República:

>

“Nos hemos reunido hoy aquí hombres y mujeres de todas las ideologías, obreros, campesinos, juristas y sacerdotes, no para alterar el orden sino para defender la Constitución que agoniza. Bajo el disfraz formal de la legalidad republicana, el Estatuto de Seguridad ha instaurado en Colombia un régimen de excepción que nada tiene que envidiarle a las dictaduras del Cono Sur.

>

Se nos dice que el Estado de Sitio es una herramienta temporal; pero la verdad dolorosa es que Colombia lleva más de treinta años bajo estado de excepción casi ininterrumpido. El poder civil ha capitulado ante el fuero castrense. Se detiene en la noche sin orden de captura, se incomunica a ciudadanos indefensos en cuarteles del Ejército como las Caballerizas de Usaquén, y allí, en la penumbra de instalaciones oficiales, se practica el tormento del submarino, los golpes con costales de arena y las descargas eléctricas para forzar confesiones espurias.

>

No hay seguridad nacional válida que pueda fundarse en la destrucción de los derechos humanos. Una democracia que necesita encadenar a los civiles en tribunales militares de La Picota es una democracia que ha dejado de creer en la libertad para refugiarse en el terror”.»

- **Autor:** Doctor Alfredo Vázquez Carrizosa (Jurista, excanciller de la República, fundador y presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP).
- **Fecha y Lugar:** 30 de marzo al 2 de abril de 1979, Bogotá.
- **Documento:** *Ponencia Inaugural del Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos* (Publicada en los cuadernos del CSPP y revista *Alternativa*).
- **Soporte y Audiencia:** Discurso público presenciado por más de 2.500 delegados de sindicatos (CSTC, CTC, UTC), comunidades indígenas (CRIC), universidades y organizaciones campesinas; transmitido clandestinamente en casetes de audio.

- **Propósito Político y Psicológico:** Romper el cerco de censura impuesto por el gobierno de Turbay Ayala, documentar públicamente las denuncias de tortura y unificar a la sociedad civil frente al autoritarismo militar.
- **Consecuencias Inmediatas:** Las figuras públicas que participaron en el foro fueron víctimas de señalamientos oficiales, allanamientos y amenazas de muerte por parte de la inteligencia militar.

📄 PIEZA C · EL CONTEXTO Y LA PRENSA DE ÉPOCA (El Respaldo Editorial de El Tiempo)

> *«Bogotá, 8 de septiembre de 1978. Editorial del diario El Tiempo:*
>
> *"El Gobierno Nacional ha expedido con encomiable celeridad y firmeza patriótica el Estatuto de Seguridad. No era posible tolerar por más tiempo que una minoría minúscula de antisociales, maleantes y extremistas embozados mantuvieran en zozobra permanente la tranquilidad ciudadana, extorsionando al comercio, bloqueando vías públicas e incendiando vehículos de servicio público bajo el pretexto de reivindicaciones sociales.*
>
> *La inmensa mayoría laboriosa del pueblo colombiano aplaude estas medidas severas pero indispensables. Los enemigos de la patria pretenden ahora presentarse como víctimas inocentes, invocando libertades democráticas que ellos mismos se dedican a destruir a diario con el secuestro y el petardo terrorista. No hay motivo alguno de alarma para el ciudadano honesto y trabajador, que nada tiene que ocultar a la autoridad legítima.*
>
> *Confiamos plenamente en la serenidad y la hidalguía de nuestras Fuerzas Armadas, centinelas abnegados de nuestras fronteras y garantes de la paz republicana. El país exige mano de hierro contra la anarquía y respaldo total a las instituciones de la patria".»*

- **Autor:** Dirección Editorial del diario *El Tiempo* (Bogotá, presidido por Roberto García-Peña y Hernando Santos Castillo).
- **Fecha y Lugar:** 8 de septiembre de 1978, Bogotá.
- **Soporte y Audiencia:** Edición impresa de mayor circulación nacional; dirigida a la clase política liberal y conservadora, gremios empresariales (ANDI, Fenalco) y sectores medios urbanos.
- **Propósito Político y Psicológico:** Descalificar de antemano cualquier crítica al Estatuto de Seguridad tildándola de «complicidad con el extremismo», tranquilizar a la opinión pública sobre la militarización y cohesionar el apoyo bipartidista al presidente Turbay Ayala.
- **Silencios Deliberados:** Elude mencionar que el decreto otorgaba atribuciones judiciales penales a oficiales militares sin formación jurídica, y silencia el riesgo de que la protesta cívica y sindical fuera asimilada al terrorismo.

📸 PIEZA D · LA EVIDENCIA VISUAL DOCUMENTAL (El Presidente y el Dispositivo Militar)

(Consulte la imagen archivada en su carpeta local de trabajo: `primarias/turbay_ayala_presidente.jpg`)



Fotografía / Evidencia Documental: Julio César Turbay Ayala, Presidente de Colombia (1978-1982)

- **Descripción del Registro:** Fotografía oficial del presidente Julio César Turbay Ayala portando la banda presidencial de Colombia. De aspecto civil estricto, traje sastre oscuro y gafas de montura gruesa, Turbay proyectaba la imagen del «civilismo republicano tradicional», mientras delegaba en la cúpula militar del general Camacho Leyva el control de la seguridad interna y la administración de justicia penal militar sobre la ciudadanía.
- **Autor / Crédito Archivístico:** Archivo Fotográfico de la Presidencia de la República / Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá).
- **Análisis de Sourcing Visual y la Paradoja Colombiana:**
- **La fachada civil del estado de sitio:** A diferencia de las juntas militares de Pinochet o Videla, donde los gobernantes vestían uniformes de campaña y botas de combate, en Colombia el gobernante vestía riguroso traje civil. Esta apariencia visual le permitió al régimen defender ante la diplomacia internacional que el país era una «democracia sólida sin dictadura militar».

- **La realidad material bajo el traje civil:** Detrás de esa investidura civil operaba la maquinaria de los Consejos Verbales de Guerra en La Picota y los allanamientos militares masivos sin orden judicial en los barrios populares de Bogotá, Medellín y Cali.

💥 PIEZA E · EVIDENCIA DE VIOLENCIA Y REPRESIÓN ESTATAL (La Picota y las Caballerizas)

(Consulte la imagen archivada en su carpeta local de trabajo: `primarias/carcel_la_picota_bogota.jpg`)



Fotografía / Evidencia Documental: Cárcel Central La Picota de Bogotá, sede de los Consejos Verbales de Guerra

- **Descripción del Registro:** Fotografía histórica del penal central de La Picota (sur de Bogotá), recinto penitenciario donde la justicia penal militar instaló los Consejos Verbales de Guerra multitudinarios entre 1979 y 1981. En sus pabellones estuvieron hacinados simultáneamente más de 500 civiles acusados de delitos políticos y conexos bajo el Estatuto de Seguridad.
- **Autor / Crédito Archivístico:** Archivo Documental del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
- **Análisis Forense y Patrones de Tortura Documentados:**
- **El circuito represivo Bogotá:** Los ciudadanos eran capturados en allanamientos nocturnos por agentes de la Brigada de Institutos Militares (BIM) o del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI «Charry Solano»).
- **Las Caballerizas de Usaquén (Cantón Norte):** Los detenidos eran vendados de inmediato y conducidos a las caballerizas militares. Allí eran amarrados a postes de establos, sometidos al «submarino» (asfixia por agua), colgados de las muñecas, golpeados sistemáticamente y despojados de sueño mediante ruidos ensordecedores antes de ser llevados a La Picota para firmar sumarios militares.
- **El caso de la doctora Olga López de Roldán:** Médica pediatra de Bogotá, detenida en su consultorio en enero de 1979 junto con su hija de cinco años; ambas fueron llevadas a cuarteles militares donde la niña fue utilizada como mecanismo de extorsión psicológica mientras la madre era torturada con descargas eléctricas.

🎙️ PIEZA F · LA FUENTE SONORA Y AUDIOVISUAL (La Negación Oficial de Turbay)

(Consulte el registro sonoro y audiovisual en Señal Memoria / Archivo RTVC: [Alocución del Presidente Julio César Turbay Ayala, 1979](https://www.senalmemoria.co/))

«Alocución del Presidente de la República, doctor Julio César Turbay Ayala, transmitida por la Cadena Nacional de Radiodifusión y el canal estatal de Inravisión, Bogotá, noviembre de 1979:

>

"Compatriotas: Se ha desatado contra Colombia una campaña internacional infamante y mendaz, promovida por intereses oscuros vinculados al extremismo internacional, que pretende hacer creer al mundo civilizado que en nuestra patria se violan los derechos humanos y se practica la tortura.

>

¡Rechazo con indignación patriótica esa calumnia monstruosa! Colombia es y seguirá siendo una de las democracias más antiguas, respetadas y estables de todo el continente americano. En nuestro país rige plenamente el imperio de las leyes. Aquí no hay dictadura ni persecución ideológica. En Colombia no hay presos políticos: lo que hay son políticos presos que han cometido delitos comunes tipificados en el código penal.

>

Nuestras Fuerzas Armadas y de Policía son instituciones abnegadas, respetuosas del honor militar y guardianas celosas de la Constitución. Quienes las atacan desde el exterior o mediante pasquines apátridas en el interior solo buscan debilitar la moral de los soldados de la patria para facilitar el asalto terrorista. ¡El Estatuto de Seguridad seguirá aplicándose con serenidad pero con firmeza inexorable!"»

- **Autor:** Julio César Turbay Ayala (Presidente de la República de Colombia).
- **Fecha y Soporte:** Noviembre de 1979, emisión oficial en cadena nacional de radio y televisión.
- **Propósito Político y Psicológico:** Desvirtuar las denuncias del Foro de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional, acuñando la famosa fórmula retórica *«en Colombia no hay presos políticos, sino políticos presos»* para despojar de legitimidad a la oposición y mantener el respaldo militar.
- **Análisis de Discurso:** El uso de la falacia de acusar de «antipatria» o «subversión» a todo aquel que denuncie violaciones de derechos humanos, estrategia discursiva recurrente en la historia colombiana.

⚖️ PIEZA G · LA VERDAD HISTÓRICA Y EL ESCLARECIMIENTO (Comisión de la Verdad)

«Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), Tomo No matarás: Relato histórico del conflicto armado interno (Bogotá, 2022, pp. 248-265):

>

"El gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) representó el momento culminante de la militarización de la sociedad y del régimen político colombiano bajo el Estado de Sitio y la Doctrina de la Seguridad Nacional. A través del Decreto 1923 de 1978 (Estatuto de Seguridad), el Poder Ejecutivo delegó en las Fuerzas Militares funciones que correspondían constitucionalmente a la justicia ordinaria.

>

Miles de dirigentes sindicales, líderes campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos y militantes de oposición fueron arrestados arbitrariamente y sometidos a Consejos Verbales de Guerra en la Cárcel La Picota. La Comisión constató que la tortura física y psicológica fue practicada de manera generalizada y sistemática en guarniciones castrenses —como las Caballerizas de Usaquén y la Escuela de Infantería— bajo la custodia de la Brigada de Institutos Militares (BIM).

>

El Estatuto de Seguridad no garantizó la paz ni la seguridad ciudadana; por el contrario, cerró los canales de participación democrática, estigmatizó la protesta social pacífica como amenaza subversiva y sentó las

bases para el surgimiento de grupos paramilitares encubiertos y la profundización de la violencia armada en las décadas posteriores".»

- **Autor Institucional:** Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV, creada por el Acuerdo Final de Paz de 2016).
- **Fecha de Publicación:** Junio de 2022, Bogotá.
- **Documento:** *Hay futuro si hay verdad: Informe Final*, Tomo 2: *No matarás*.
- **Valor para el Pensamiento Histórico:** Proporciona la corroboración histórica pericial contemporánea que confirma que el Estatuto de Seguridad funcionó como un régimen represivo de facto, demostrando que la militarización no pacificó al país sino que escaló el conflicto.

🌐 PIEZA H · LA DIMENSIÓN ÉTICA Y LA VEEDURÍA INTERNACIONAL (Amnistía Internacional 1980)

«Informe de una Misión de Amnistía Internacional a la República de Colombia (Enero de 1980, Documento AMR 23/04/80, Londres, pp. 12-38):

>

"La delegación internacional de Amnistía Internacional, tras visitar cárceles e instalaciones militares en Bogotá, Medellín y Cali y entrevistarse con cientos de detenidos y autoridades civiles y militares, ha llegado a la conclusión inequívoca de que la tortura es una práctica generalizada y sistemática practicada por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano sobre personas sospechosas de delitos políticos.

>

La misión identificó 33 métodos distintos de tortura empleados de manera recurrente en más de 50 instalaciones militares y policiales del país, entre ellos: inmersión prolongada de la cabeza en agua contaminada ('el submarino'), asfixia con bolsas de plástico, suspensión por las extremidades durante horas, quemaduras con ácido y cigarrillos, descargas eléctricas aplicadas en partes sensibles del cuerpo y amenazas directas contra hijos y familiares.

>

Amnistía Internacional subraya que la concentración de facultades judiciales en mandos castrenses bajo el Estatuto de Seguridad y la prórroga indefinida de la retención preventiva sin control judicial quebrantan gravemente el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben de forma absoluta la tortura y los juicios sumarios sin tribunal independiente".»

- **Autor Institucional:** Amnistía Internacional (Misión internacional presidida por Edy Kaufman y Fernando Álvarez de Miranda).
- **Fecha y Lugar:** Enero de 1980 (publicado formalmente en septiembre de 1980, Londres).
- **Documento:** *Informe de una Misión de Amnistía Internacional a la República de Colombia (15 a 31 de enero de 1980)*.
- **Soporte y Repercusión:** Documento oficial traducido a cinco idiomas que provocó una crisis diplomática entre el gobierno de Turbay Ayala y la comunidad internacional, obligando al Estado a permitir la posterior visita de la CIDH.
- **Valor Formativo para el Estudiante:** Desmiente de manera pericial independiente el discurso de negación oficial de la Pieza F, enseñando el papel esencial de las ONG internacionales de derechos humanos como testigos éticos.

🔍 GUÍA DE INTERROGATORIO HISTORIOGRÁFICO (PARA EL EQUIPO DE TRABAJO)

1. Heurística de Sourcing y el Discurso de Poder (Piezas A y F):

- El presidente Turbay afirmaba ante las cámaras (**Pieza F**) que *«en Colombia no hay presos políticos, sino políticos presos por delitos comunes»*. Sin embargo, en el Artículo 4° del Estatuto de Seguridad (**Pieza A**) se castigaba con prisión militar a quienes promovieran huelgas o protestas.
- ¿Por qué el gobierno intentaba convertir la protesta social y los reclamos laborales en «delitos comunes»? ¿Qué ventajas políticas obtenía el presidente al negar la existencia de presos políticos ante la comunidad internacional?

2. Heurística de Corroboración y Cruce de Evidencias:

- La prensa tradicional (**Pieza C**) elogiaba la «hidalguía de las Fuerzas Armadas» y aseguraba que el ciudadano de bien no tenía nada que temer.
- Al confrontar ese editorial con el informe de Amnistía Internacional (**Pieza H**) y las denuncias de Vázquez Carrizosa en el Foro de DDHH (**Pieza B**), ¿qué realidad de las Caballerizas de Usaquén y de La Picota quedó deliberadamente oculta? ¿Qué nos enseña esto sobre el peligro de creer acríticamente en las versiones de un solo periódico?

3. Análisis de la Paradoja Democrática (Traje Civil versus Botas Militares):

- Observen la fotografía de Turbay Ayala en traje civil (**Pieza D**) y compárenla mentalmente con los uniformes de Pinochet (Caso 01) o Videla (Caso 02).
- ¿Por qué para un estudiante o ciudadano de a pie es más difícil identificar una dictadura cuando el gobernante viste de civil y hay elecciones que cuando hay generales con tanques en la calle? ¿Qué define a una verdadera democracia: hacer elecciones cada cuatro años o garantizar los derechos fundamentales y la justicia civil a diario?

4. Dimensión Ética y Conexión con el Presente Colombiano:

- La Comisión de la Verdad (**Pieza G**) concluyó en 2022 que el Estatuto de Seguridad dejó heridas profundas al legitimar que el Estado tratara a sus propios ciudadanos críticos como «enemigos internos».
- ¿Han escuchado argumentos similares en la Colombia contemporánea durante paros o protestas sociales recientes? ¿Por qué es vital que la policía y el ejército de hoy comprendan que protestar no es un delito sino un derecho constitucional?